قانون المنافسة

الأمر رقم 03-03 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو عام 2003

الباب الاول

احكام عامة

المادة الاولى: يهدف هذا الامر الى تحديد شروط ممارسة المنافسة في السوق و تفادي كل ممارسات مقيدة للمنافسة و مراقبة التجميعات الاقتصادية ، قصد زيادة الفعالية الاقتصادية و تحسين ظروف معيشة المستهلكين.

المادة 2: ق05/10 : بغض النظر عن كل الاحكام الاخرى المخالفة، تطبق احكام هذا الامر على ما ياتي:

ـ نشاطات الانتاج بما فيها النشاطات الفلاحية و تربية المواشي و نشاطات التوزيع و منها تلك التي يقوم بها مستوردو السلع لاعادة بيعها على حالها و الوكلاء و وسطاء بيع المواشي و بائعوا اللحوم بالجملة، ونشاطات الخدمات و الصناعات التقليدية و الصيد البحري، وتلك التي يقوم بها اشخاص معنوية عمومية و جمعيات و منظمات مهنية مهما يكن وضعها القانوني و شكلها و هدفها،

ـ الصفقات العمومية، بدءا بنشر الاعلان عن المناقصة الى غاية المنح النهائي للصفقة .

غير انه يجب ان لا يعيق تطبيق هذه الاحكام ، اداء مهام المرفق العام او ممارسة صلاحيات السلطة العمومية.

المادة 3: ق12/08: يقصد في مفهوم هذا الامر ما ياتي :

أ ـ المؤسسة: كل شخص طبيعي او معنوي ايا كانت طبيعته يمارس بصفة دائمة نشاطات الانتاج او التوزيع او الخدمات او الاستيراد،

ب ـ السوق: كل سوق للسلع او الخدمات المعنية بممارسات مقيدة للمنافسة و كذا تلك التي يعتبرها المستهلك مماثلة او تعويضية ، لا سيما بسبب مميزاتها و اسعارها و الاستعمال الذي خصصت له، و المنطقة الجغرافية التي التي تعرض المؤسسات فيها السلع او الخدمات المعنية،

ج ـ وضعية الهيمنة : هي الوضعية التي تمكن مؤسسة ما من الحصول على مركز قوة اقتصادية في السوق المعني من شانها عرقلة قيام منافسة فعلية فيه وتعطيها امكانية القيام بتصرفات منفردة الى حد معتبر ازاء منافسيها ، او زبائنها او مموليها،

د ـ وضعية التبعية الاقتصادية :هي العلاقة التجارية التي لا يكون فيها لمؤسسة ما حل بديل مقارن اذا ارادت رفض التعاقد بالشروط التي تفرضها عليها مؤسسة اخرى سواء كانت زبونا او مموناً ،

هـ ـ الضبط : كل اجراء ايا كانت طبيعته صادر عن اية هيئة عمومية يهدف بالخصوص الى تدعيم و ضمان توازن قوى السوق ، و حرية المنافسة ، ورفع القيود التي بامكانها عرقلة الدخول اليها و سيرها المرن ، و كذا السماح بالتوزيع الاقتصادي الامثل لموارد السوق بين مختلف اعوانها و ذلك طبقا لاحكام هذا الامر .

الباب الثاني

مباديء المنافسة

الفصل الاول

حرية الاسعار

المادة 4: ق05/10 : تحدد اسعار السلع و الخدمات بصفة حرة وفقا لقواعد المنافسة الحرة و النزيهة .

تتم ممارسة حرية الاسعار في ظل احترام احكام التشريع و التنظيم المعمول بهما و كذا على اساس قواعد الانصاف و الشفافية ، لاسيما تلك المتعلقة بما ياتي :

ـ تركيبة الاسعار لنشاطات الانتاج و التوزيع و تادية الخدمات و استيراد السلع لبيعها على حالها،

ـ هوامش الربح فيما يخص انتاج السلع و توزيعها او تادية الخدمات، ـ شفافية الممارسات التجارية.

المادة 5: ق12/08 + ق05/10 : تطبيقا لاحكام المادة 4 اعلاه ، يمكن ان تحدد هوامش و اسعار السلع و الخدمات او الاصناف المتجانسة من السلع و الخدمات او تسقيفها او التصديق عليها عن طريق التنظيم .

تتخذ تدابير تحديد هوامش الربح واسعار السلع و الخدمات او تسقيفها او التصديق عليها على اساس اقتراحات القطاعات المعنية وذلك للاسباب الرئيسية الاتية :

ـ تثبيت استقرار مستويات اسعار السلع و الخدمات الضرورية، او ذات الاستهلاك الواسع ، في حالة اضطراب محسوس للسوق،

ـ مكافحة المضاربة بجميع اشكالها و الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك .

كما يمكن اتخاذ تدابير مؤقتة لتحديد هوامش الربح واسعار السلع و الخدمات او تسقيفها حسب الاشكال نفسها، في حالة ارتفاعها المفرط وغير المبرر، لاسيما بسبب اضطراب خطير للسوق او كارثة او صعوبات مزمنة في التموين داخل قطاع نشاط معين او في منطقة جغرافية معينة او في حالات الاحتكار الطبيعية .

الفصل الثاني

الممارسات المقيدة للمنافسة

المادة 6: ق12/08: تحظر الممارسات و الاعمال المدبرة و الاتفاقيات و الاتفاقات الصريحة او الضمنية عندما تهدف او يمكن ان تهف الى عرقلة حرية المنافسة او الحد منها او الاخلال بها في نفس السوق او في جزء جوهري منه ، لا سيما عندما ترمي الى :

ـ الحد من الدخول في السوق او في ممارسة النشاطات التجارية فيها ،

ـ تقليص او مراقبة الانتاج او منافذ التسويق او الاستثمارات او التطور التقني،

ـ اقتسام الاسواق او مصادر التموين ،

ـ عرقلة تحديد الاسعار حسب قواعد السوق بالتشجيع المصطنع لارتفاع الاسعار او لانخفاضها،

ـ تطبيق شروط غير متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجاريين ، مما يحرمهم من منافع المنافسة، ـ اخضاع ابرام العقود مع الشركاء لقبولهم خدمات اضافية ليس لها صلة بموضوع هذه العقود سواء بحكم طبيعتها او حسب الاعراف التجارية،.

ـ السماح بمنح صفقة عمومية لفائدة اصحاب هذه الممارسات المقيدة .

المادة 7 : يحظر كل تعسف ناتج عن وضعية هيمنة على السوق او احتكار لها او على جزء منها قصد:

ـ الحد من الدخول في السوق او في ممارسة النشاطات التجارية فيها،

ـ تقليص او مراقبة الانتاج او منافذ التسويق او الاستثمارات او التطور التقني،

ـ اقتسام الاسواق او مصادر التموين ،

ـ عرقل تحديد الاسعار حسب قواعد السوق بالتشجيع المصطنع لارتفاع الاسعار و لانخفاضها،

ـ تطبيق شروط غير متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجاريين، مما يحرمهم من منافع المنافسة، ـ اخضاع ابرام العقود مع الشركاء لقبولهم خدمات اضافية ليس لها صلة بموضوع هذه العقود سواء بحكم طبيعتها او حسب الاعراف التجارية .

المادة 8: يمكن ان يلاحظ مجلس المنافسة ، بناء على طلب المؤسسات المعنية و استنادا الى المعلومات المقدمة له ، ان اتفاقا ما او عملا مدبرا او اتفاقية او ممارسة كما هي محددة في المادتين 6 و 7 اعلاه ، لا تستدعي تدخله .

تحدد كيفيات تقديم طلب الاستفادة من احكام الفقرة السابقة بموجب مرسوم .

المادة 9: لا تخضع لاحكام المادتين 6 و7 اعلاه ، الاتفاقات و الممارسات الناتجة عن تطبيق نص تشريعي او نص تنظيمي اتخذ تطبيقا له .

يرخص بالاتفاقات و الممارسات التي يمكن ان يثبت اصحابها بانها تؤدي الى تطور اقتصادي او تقني او تساهم في تحسين التشغيل ، او من شانها السماح للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة بتعزيز وضعيتها التنافسية في السوق .

لا تستفيد من هذا الحكم سوى الاتفاقات و الممارسات التي كانت محل ترخيص من مجلس المنافسة .

المادة 10 : ق12/08: يعتبر عرقلة لحرية المنافسة او الحد منها او الاخلال بها و يحظر كل عمل و/او عقد مهما كانت طبيعته و موضوعه يسمح لمؤسسة بالاستئثار في ممارسة نشاط يدخل في مجال تطبيق هذا الامر .

المادة 11: يحظر على كل مؤسسة التعسف في استغلال وضعية التبعية لمؤسسة اخرى بصفتها زبونا او مموّنا اذا كان ذلك يخل بقواعد المنافسة .

يتمثل هذا التعسف على الخصوص في :

- رفض البيع بدون مبرر شرعي ،

- البيع المتلازم او التمييزي ،

ـ البيع المشروط باقتناء كمية دنيا،

ـ الالزام باعادة البيع بسعر ادنى ،

ـ قطع العلاقة التجارية لمجرد رفض المتعامل الخضوع لشروط تجارية غير مبررة،

ـ كل عمل اخر من شانه ان يقلل او يلغي منافع المنافسة داخل السوق .

المادة 12: يحظر عرض الاسعار او ممارسة اسعار بيع منخفضة بشكل تعسفي للمستهلكين مقارن بتكاليف الانتاج و التحويل و التسويق ، اذا كانت هذه العروض و الممارسات تهدف او يمكن ان تؤدي الى ابعاد مؤسسة او عرقلة احد منتوجاتها من الدخول الى السوق.

المادة 13: دون الاخلال باحكام المادتين 8 و 9 من هذا الامر ، يبطل كل التزام او اتفاقية او شرط تعاقدي يتعلق باحدى الممارسات المحظورة بموجب المواد 6 و 7 و 10 و 11 و 12 اعلاه .

المادة 14: تعتبر الممارسات المنصوص عليها في المواد 6 و 7 و 10 و 11 و 12 ، اعلاه ممارسات مقيدة للمنافسة .

الفصل الثالث

التجميعات الاقتصادية

المادة 15: يتم التجميع في مفهوم هذا الامر اذا :

1- اندمجت مؤسستان او اكثر كانت مستقلة من قبل،

2- حصل شخص او عدة اشخاص طبيعيين لهم نفوذ على مؤسسة على الاقل ، او حصلت مؤسسة او عدة مؤسسات على مراقبة مؤسسة او عدة مؤسسات او جزء منها ، بصفة مباشرة او غير مباشرة ، عن طريق

اخذ اسهم في راس المال او عن طريق شراء عناصر من اصول المؤسسة او بموجب عقد او باية وسيلة اخرى،

3- انشئت مؤسسة مشتركة تؤدي بصفة دائمة جميع وظائف مؤسسة اقتصادية مستقلة .

المادة 16: يقصد بالمراقبة المذكورة في الحالة 2 من المادة 15 اعلاه ، المراقبة الناتجة عن قانون العقود او عن طرق اخرى تعطي بصفة فردية او جماعية حسب الظروف الواقعة ، امكانية ممارسة النفوذ الاكيد و الدائم على نشاط مؤسسة ، لا سيما فيما يتعلق بما ياتي:

1ـ حقوق الملكية او حقوق الانتفاع على ممتلكات مؤسسة او على جزء منها،

2ـ حقوق او عقود المؤسسة التي يترتب عليها النفوذ الاكيد على اجهزة المؤسسة من ناحية تشكيلها او مداولاتها او قراراتها.

المادة 17: كل تجميع من شانه المساس بالمنافسة ، و لاسيما بتعزيز وضعيت هيمنة مؤسسة على سوق ما ، يجب ان يقدمه اصحابه الى مجلس المنافسة الذي يبت فيه في اجل ثلاثة (3) اشهر .

المادة 18: تطبق احكام المادة 17 اعلاه ، كلما كان التجميع يرمي الى تحقيق حد يفوق 40 % من المبيعات او المشتريات المنجزة في سوق معنية .

المادة 19: ق12/08: يمكن مجلس المنافسة ان يرخص بالتجميع او يرفضه بمقرر معلل بعد اخذ راي الوزير المكلف بالتجارة و الوزير المكلف بالقطاع المعني بالتجميع .

و يمكن يقبل مجلس المنافسة بالتجميع وفق شروط من شانها تخفيف اثار التجميع على المنافسة . كما يمكن المؤسسات المكونة للتجميع ان تلتزم من تلقاء نفسها بتعهدات من شانها تخفيف اثار التجميع على المنافسة .

يمكن الطعن في قرار رفض التجميع امام مجلس الدولة .

المادة 20: لا يمكن ان يتخذ اصحاب عملية التجميع اي تدبير يجعل التجميع لا رجعة فيه ، خلال المدة المحددة لصدور قرار مجلس المنافسة .

المادة21: يمكن ان ترخص الحكومة تلقائيا ، اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ، او بناء على طلب من الاطراف المعنية ، بالتجميع الذي كان محل رفض من مجلس المنافسة ، و ذلك بناء على تقرير الوزير المكلف بالتجارة و الوزير الذي يتبعه القطاع المعني بالتجميع .

المادة 21 مكرر: ق12/08: ترخص تجميعات المؤسسات الناتجة عن تطبيق نص تشريعي او تنظيمي.

بالاضافة الى ذلك ، لا يطبق الحد المنصوص عليه في المادة 18 اعلاه على التجميعات التي يمكن ان يثبت اصحابها انها تؤدي لاسيما الى تطوير قدراتها التنافسية او تساهم في تحسين التشغيل او من شانها السماح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتعزيز وضعيتها التنافسية في السوق .

غير انه، لا يستفيد من هذا الحكم سوى التجميعات التي كانت محل ترخيص من مجلس المنافسة وفقا للشروط المنصوص عليها في المواد 17 و 19 و 20 من هذا الامر.

المادة 22:تحدد شروط طلب الترخيص بعمليات التجميع و كيفياته بموجب مرسوم .

الباب الثالث

مجلس المنافسة

المادة 23: ق12/08: تنشا سلطة ادارية مستقلة تدعى في صلب النص " مجلس المنافسة " تتمتع بالشخصية القانونية و الاستقلال المالي ، توضع لدى الوزير المكلف بالتجارة .

يكون مقر مجلس المنافسة في مدينة الجزائر.

المادة 24: ق05/10 : يتكون مجلس المنافسة من اثني عشر (12) عضوا ينتمون الى الفئات الاتية :

1ـ ستة (6) اعضاء يختارون من ضمن الشخصيات و الخبراء الحائزين على الاقل شهادة الليسانس او شهادة جامعية مماثلة و خبرة مهنية مدة ثماني (8) سنوات على الاقل في المجال القانوني و/او الاقتصادي و التي لها مؤهلات في مجالات المنافسة و التوزيع و الاستهلاك ، وفي مجال الملكية الفكرية،

2ـ اربعة (4) اعضاء يختارون من ضمن المهنيين المؤهلين الممارسين او الذين مارسوا نشاطات ذات مسؤولية و الحائزين شهادة جامعية و لهم خبرة مهنية مدة خمس (5) سنوات على الاقل في مجال الانتاج و التوزيع و الحرف ، و الخدمات و المهن الحرة، 3 ـ عضوان (2) مؤهلان يمثلان جمعيات حماية المستهلكين .

يمكن اعضاء مجلس المنافسة ممارسة وظائفهم بصفة دائمة .

المادة 25: ق12/08: يعين رئيس المجلس و نائبا الرئيس و الاعضاء الاخرون لمجلس المنافسة بموجب مرسوم رئاسي.

و تنهى مهامهم بالاشكال نفسها .

يختار رئيس مجلس المنافسة من ضمن اعضاء الفئة الاولى ، كما يختار نائباه من ضمن اعضاء الفئة الثانية و الثالثة ، على التوالي ، و المنصوص عليها في المادة 24 اعلاه .

يتم تجديد عهدة اعضاء مجلس المنافسة كل اربع (4) سنوات في حدود نصف اعضاء كل فئة من الفئات المذكورة في المادة 24 اعلاه .

المادة 26: ق12/08: يعين لدى مجلس المنافسة امين عام و مقرر عام و خمسة (5) مقررين بموجب مرسوم رئاسي .

يجب ان يكون المقرر العام و المقررون حائزون على الاقل شهادة الليسالنس او شهادة جامعية مماثلة و خبرة مهنية مدة خمس (5) سنوات على الاقل تتلاءم مع المهام المخولة لهم طبقا لاحكام هذا الامر .

يعين الوزير المكلف بالتجارة ممثلا دائما له و ممثلا مستخلفا له لدى مجلس المنافسة دون ان يكون لهم الحق في التصويت .

الفصل الاول

سير مجلس المنافسة

المادة 27: ق12/08: يرفع مجلس المنافسة تقريرا سنويا عن نشاطه الى الهيئة التشريعية و الى رئيس الحكومة و الى الوزير المكلف بالتجارة.

ينشر تقرير النشاط في النشرة الرسمية للمنافسة المنصوص عليها في المادة 49 من هذا الامر ، كما يمكن نشره كليا او مستخرجات منه في اي وسيلة اعلامية اخرى ملائمة .

المادة 28: ق12/08: يشرف على اعمال مجلس المنافسة الرئيس او نائب الرئيس الذي يخلفه في حالة غيابه او حدوث مانع له .

لا تصح جلسات مجلس المنافسة الا بحضور ثمانية (8) اعضاء على الاقل .

جلسات مجلس المنافسة ليست علنية .

تتخذ قرارات مجلس المنافسة بالاغلبية البسيطة ، و في حالة تساوي عدد الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .

المادة 29: لا يمكن اي عضو في مجلس المنافسة ان يشارك في مداولة تتعلق بقضية له فيها مصلحة او يكون بينه و بين احد اطرافها صلة قرابة الى الدرجة الرابعة او يكون قد مثل او يمثل احد الاطراف المعنية .

يلزم اعضاء مجلس المنافسة بالسر المهني .

تتنافى وظيفة عضو مجلس المنافسة مع اي نشاط مهني اخر .

المادة 30: يستمع مجلس المنافسة حضوريا الى الاطراف المعنية في القضايا المرفوعة اليه و التي يجب عليه تقديم مذكرة بذلك . و يمكن ان تعين هذه الاطراف ممثلا عنها او تحضر مع محاميها او مع اي شخص تختاره .

للاطراف المعنية و ممثل الوزير المكلف بالتجارة حق الاطلاع على الملف و الحصول على نسخة منه.

غير انه، يمكن الرئيس، بمبادرة منه او بطلب من الاطراف المعنية ، رفض تسليم المستندات او الوثائق التي تمس بسرية المهنة ، وفي هذه الحالة تسحب هذه المستندات او الوثائق من الملف و لا يمكن ان يكون قرار مجلس المنافسة مؤسسا على المستندات او الوثائق المسحوبة من الملف .

المادة 31: ق12/08: يحدد تنظيم مجلس المنافسة و سيره بموجب مرسوم تنفيذي.

المادة 32: ق12/08: يحدد نظام اجور اعضاء مجلس المنافسة و الامين العام و المقرر العام و المقررين بموجب مرسوم تنفيذي .

المادة 33: ق12/08: تسجل ميزانية مجلس المنافسة ضمن ابواب ميزانية وزارة التجارة ، وذلك طبقا للاجراءات التشريعية و التنظيمية المعمول بها .

رئيس مجلس المنافسة هو الامر بالصرف.

تخضع ميزانية مجلس المنافسة للقواعد العامة للتسيير و المراقبة المطبقة على ميزانية الدولة .

الفصل الثاني

صلاحيات مجلس المنافسة

المادة 34: ق12/08: يتمتع مجلس المنافسة بسلطة اتخاذ القرار و الاقتراح و ابداء الراي بمبادرة منه او بطلب من الوزير المكلف بالتجارة او كل طرف اخر معني ، بهدف تشجيع و ضمان الضبط الفعال للسوق،

باية وسيلة ملائمة، و اتخاذ القرار في كل عمل او تدبير من شانه ضمان السير الحسن للمنافسة و ترقيتها في المناطق الجغرافية او قطاعات النشاط التي تنعدم فيها المنافسة او تكون غير متطورة بما فيه الكفاية .

في هذا الاطار ، يمكن مجلس المنافسة اتخاذ كل تدبير في شكل نظام او تعليمة او منشور ينشر في النشرة الرسمية للمنافسة المنصوص عليها في المادة 49 من هذا الامر .

يمكن ان يستعين مجلس المنافسة باي خبير او يستمع الى اي شخص بامكانه تقديم معلومات له .

كما يمكنه ان يطلب من المصالح المكلفة بالتحقيقات الاقتصادية ، لاسيما تلك التابعة للوزارة المكلفة بالتجارة اجراء كل تحقيق او خبرة حول المسائل المتعلقة بالقضايا التي تندرج ضمن اختصاصه .

المادة 35: يبدي مجلس المنافسة رايه في كل مسالة ترتبط بالمنافسة اذا طلبت الحكومة منه ذلك ، و يبدي كل اقتراح في مجالات المنافسة .

ويمكن ان تستشيره ايضا في المواضيع نفسها الجماعات المحلية و الهيئات الاقتصادية و المالية و المؤسسات و الجمعيات المهنية و النقابية و كذا جمعيات المستهلكين .

المادة 36: ق12/08: يستشار مجلس المنافسة في كل مشروع نص تشريعي و تنظيمي له صلة بالمنافسة او يدرج تدابير من شانها لاسيما :

- اخضاع ممارسة مهنة ما او نشاط ما، او دخول سوق ما، الى قيود من ناحية الكم،
- وضع رسوم حصرية في بعض المناطق او النشاطات،
- فرض شروط خاصة لممارسات نشاطات الانتاج و التوزيع و الخدمات،
- تحديدي ممارسات موحدة في ميدان شروط البيع .

المادة 37: ق12/08: يمكن مجلس المنافسة القيام بكل الاعمال المفيدة التي تندرج ضمن اختصاصه ، لاسيما كل تحقيق او دراسة او خبرة .

يقوم مجلس المنافسة ، في حالة ما اذا كانت الاجراءات المتخذة تكشف عن ممارسات مقيدة للمنافسة بمباشرة كل الاعمال الضرورية لوضع حد لها بقوة القانون .

اذا اثبتت التحقيقات المتعلقة بشروط تطبيق النصوص التشريعية و التنظيمية ذات الصلة بالمنافسة ، بان تطبيق هذه النصوص يترتب عليه قيود على المنافسة ، فان مجلس المنافسة يتخذ كل اجراء مناسب لوضع حد لهذه القيود .

المادة 38: يمكن ان تطلب الجهات القضائية راي مجلس المنافسة فيما يخص معالجة القضايا المتصلة بالممارسات المقيدة للمنافسة كما هو محدد بموجب هذا الامر، و لا يبدي رايه الا بعد اجراءات الاستماع الحضوري، الا اذا كان المجلس قد درس القضية المعنية .

تبلغ الجهات القضائية مجلس المنافسة ، بناء على طلبه ،المحاضر او تقارير التحقيق ذات الصلة بالوقائع المرفوعة اليه .

المادة 39: ق12/08: عندما ترفع قضية امام مجلس المنافسة تتعلق بقطاع نشاط يدخل ضمن اختصاص سلطة ضبط ، فان المجلس يرسل فورا نسخة من الملف الى سلطة الضبط المعنية لابداء الراي في مدة اقصاها (30) يوما .

يقوم مجلس المنافسة ، في اطار مهامه، بتوطيد علاقات التعاون و التشاور و تبادل المعلومات مع سلطات الضبط .

المادة 40: مع مراعاة مبدا المعاملة بالمثل ، يمكن مجلس المنافسة ، في حدود اختصاصاته و بالاتصال بالسلطات المختصة ، ارسال معلومات و وثائق يحوزها او يمكن له جمعها ، الى السطات الاجنبية المكلفة بالمنافسة التي لها نفس الاختصاصات اذا طلبت منه ذلك ، بشرط ضمان السر المهني

المادة 41: يمكن مجلس المنافسة ، وفق نفس الشروط المنصوص عليها في المادة 40 اعلاه ، بناء على طلب السلطات الاجنبية المكلفة بالمنافسة، ان يقوم بنفسه او بتكليف منه ، بالتحقيقات في الممارسات المقيدة للمنافسة .

يتم التحقيق ضمن نفس الشروط و الاجراءات المنصوص عليها في صلاحيات مجلس المنافسة .

المادة 42: لا تطبق احكام المادتين 40 و 41 اعلاه ، اذا كانت المعلومات او الوثائق او التحقيقات المطلوبة تمس بالسيادة الوطنية او بالمصالح الاقتصادية للجزائر او بالنظام العام الداخلي .

المادة 43: يمكن مجلس المنافسة من اجل تطبيق المادتين 40 و 41 اعلاه ، ابرام الاتفاقيات التي تنظم علاقاته بالسلطات الاجنبية المكلفة بالمنافسة التي لها نفس الاختصاصات .

المادة 44: يمكن ان يخطر الوزير المكلف بالتجارة مجلس المنافسة . ويمكن للمجلس ان ينظر في القضايا من تلقاء نفسه او باخطار من المؤسسات او باخطار من الهيئات المذكورة في الفقرة 2 من المادة 35 من هذا الامر ، اذا كانت لها مصلحة في ذلك .

ينظر مجلس المنافسة اذا كانت الممارسات و الاعمال المرفوعة اليه تدخل ضمن اطار تطبيق المواد 6 و 7 و 10 و 11 و 12 اعلاه ، او تستند على المادة 9 اعلاه .

يمكن ان يصرح المجلس بموجب قرار معلل بعدم قبول الاخطار اذا ما ارتاى ان الوقائع المذكورة لا تدخل ضمن اختصاصه او غير مدعمة بعناصر مقنعة بما فيه الكفاية .

لا يمكن ان ترفع الى مجلس المنافسة الدعاوى التي تجاوزت مدتها ثلاث (3) سنوات اذا لم يحدث بشانها اي بحث او معاينة او عقوبة .

المادة 45: يتخذ مجلس المنافسة اوامر معللة ترمي الى وضع حد للممارسات المعاينة المقيدة للمنافسة عندما تكون العرائض و الملفات المرفوعة اليه او التي يبادر هو بها ، من اختصاصه .

كما يمكن ان يقرر المجلس عقوبات مالية اما نافذة فورا و اما في الاجال التي يحددها عند عدم تطبيق الاوامر .

و يمكنه ايضا ان يامر بنشر قراره او مستخرجا منه او توزيعه او تعليقه.

المادة 46: يمكن مجلس المنافسة ، بطلب من المدعي او من الوزير المكلف بالتجارة ، اتخاذ تدابير مؤقتة للحد من الممارسات المقيدة للمنافسة موضوع التحقيق ، اذا اقتضت ذلك الظروف المستعجلة لتفادي وقوع ضرر محدق غير ممكن اصلاحه ، لفائدة المؤسسات التي تاثرت مصالحها من جراء هذه الممارسات او عند الاضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة .

المادة 47: ق12/08: تبلغ القرارات التي يتخذها مجلس المنافسة الى الاطراف المعنية لتنفيذها عن طريق محضر قضائي .

و ترسل الى الوزير المكلف بالتجارة .

يجب ان تبين هذه القرارات ، تحت طائلة البطلان ، اجل الطعن و كذلك اسماء و صفات و عناوين الاطراف التي بلغت اليها.

يتم تنفيذ قرارات مجلس المحاسبة طبقا للتشريع المعمول به .

المادة 48: يمكن كل شخص طبيعي او معنوي يعتبر نفسه متضررا من ممارسة مقيدة للمنافسة ، وفق مفهوم احكام هذا الامر ، ان يرفع دعوى امام الجهة القضائية المختصة طبقا للتشريع المعمول به .

المادة 49: ق12/08: ينشر مجلس المنافسة القرارات الصادرة عنه و عن مجلس قضاء الجزائر ، وعن المحكمة العليا وكذا عن مجلس الدولة ، والمتعلقة بالمنافسة في النشرة الرسمية للمنافسة .

كما يمكن نشر مستخرجات من قراراته و كل المعلومات الاخرى بواسطة اي وسيلة اعلامية اخرى .

يحدد انشاء النشرة الرسمية للمنافسة و مضمونها و كيفيات اعدادها عن طريق التنظيم .

المادة 49 مكرر: ق12/08: علاوة على ضباط واعوان الشرطة القضائية المنصوص عليهم في قانون الاجراءات الجزائية ، يؤهل للقيام بالتحقيقات المتعلقة بتطبيق هذا الامر و معاينة مخالفة احكامه ، الموظفون الاتي ذكرهم :

- المستخدمون المنتمون الى الاسلاك الخاصة بالمراقة التابعون للادراة المكلفة بالتجارة،

- الاعوان المعنيون التابعون لمصالح الادارة الجبائية ،

- المقرر العام و المقررون لدى مجلس المنافسة .

يجب ان يؤدي المقرر العام و المقررون المذكورون اعلاه ، اليمين في نفس الشروط و الكيفيات التي تؤدى بها من طرف المستخدمين المنتمين الى الاسلاك الخاصة بالمراقبة التابعين للادارة المكلفة بالتجارة و ان يفوضوا بالعمل طبقا للتشريع المعمول به .

يجب على الموظفين المذكورين اعلاه خلال القيام بمهامهم ، وتطبيقا لاحكام هذا الام، ان يبينوا وظيفتهم و ان يقدموا تفويضهم بالعمل .

تتم كيفيات مراقبة و معاينة المخالفات المنصوص عليها بموجب هذا الامر طبقا لنفس الشروط و الاشكال التي تم تحديدها في القانون رقم 04 ـ 02 المؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية و نصوصه التطبيقية .

الفصل الثالث

اجراءات التحقيق

المادة 50: ق12/08: يحقق المقرر العام و المقررون في القضايا التي يسندها اليهم رئيس مجلس المنافسة .

اذا ارتاوا عدم قبولها طبقا لاحكام المادة 44 من هذا الامر ، فانهم يعلموا بذلك رئيس مجلس المنافسة بامر معلل .

يقوم المقرر العام بالتنسيق و المتابعة و الاشراف على اعمال المقررين .

يتم التحقيق التحقيق في القضايا التابعة لقطاعات نشاط موضوعة تحت رقابة سلطة ضبط بالتنسيق مع مصالح السلطة المعنية .

المادة 51: يمكن المقرر القيام بفحص كل وثيقة ضرورية للتحقيق في القضية المكلف بها دون ان يمنع من ذلك بحجة السر المهني .

و يمكنه ان يطالب باستلام اية وثيقة حيثما وجدت و مهما تكن طبيعتها و حجز المستندات التي تساعده على اداء مهامه . وتضاف المستندات المحجوزة الى التقرير او ترجع في نهاية التحقيق .

يمكن ان يطلب المقرر كل المعلومات الضرورية لتحقيقه من اي مؤسسة او اي شخص اخر .

و يحدد الاجال التي يجب ان تسلم له فيها هذه المعلومات .

المادة 52: يحرر المقرر تقريرا اوليا يتضمن عرض الوقائع و كذا المآخذ المسجلة . ويبلغ رئيس المجلس التقرير الى الاطراف المعنية ، و الى الوزير المكلف بالتجارة و كذا الى جميع الاطراف ذات المصلحة ، الذين يمكنهم ابداء ملاحظات مكتوبة في اجل لا يتجاوز ثلاثة (3) اشهر .

المادة 53: تكون جلسات الاستماع التي قام بها المقرر، عند الاقتضاء، محررة في محضر يوقعه الاشخاص الذين استمع اليهم . و في حالة رفضهم التوقيع يثبت ذلك في المحضر .

يمكن الاشخاص الذين يستمع اليهم الاستعانة بمستشار .

المادة 54: يقوم المقرر عند اختتام التحقيق بايداع تقرير معلل لدى مجلس المنافسة يتضمن المآخذ المسجلة ، و مرجع المخالفات المرتكبة و اقتراح القرار و كذا ، عند الاقتضاء ، اقتراح تدابير تنظيمية طبقا لاحكام المادة 37 اعلاه .

المادة 55: يبلغ رئيس مجلس المنافسة التقرير الى الاطراف المعنية و الى الوزير المكلف بالتجارة الذين يمكنهم ابداء ملاحظات مكتوبة في اجل شهرين ، و يحدد لهم كذلك تاريخ الجلسة المتعلقة بالقضية.

يمكن ان تطلع الاطراف على الملاحظات المكتوبة المذكورة في الفقرة الاولى اعلاه ، قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الجلسة .

يمكن المقرر ابداء رايه في الملاحظات المحتملة المكتوبة المذكورة في الفقرة الاولى اعلاه .

الفصل الرابع

العقوبات المطبقة على الممارسات المقيدة للمنافسة و التجميعات

المادة 56: ق12/08: يعاقب على الممارسات المقيدة للمنافسة كما هو منصوص عليه في المادة 14 من هذا الامر ، بغرامة لا تفوق 12 % من مبلغ رقم الاعمال من غير الرسوم ، المحقق في الجزائر خلال اخر سنة

مالية مختتمة ، او بغرامة تساوي على الاقل ضعفي الربح المحقق بواسطة هذه الممارسات ، على الا تتجاوز هذه الغرامة اربعة اضعاف هذا الربح ، واذا كان مرتكب المخالفة لا يملك رقم اعمال محدد ، فالغرامة لا تتجاوز ستة ملايين دينار (6.000.000 دج).

المادة 57: يعاقب بغرامة قدرها مليوني دينار (2.000.000 دج) كل شخص طبيعي ساهم شخصيا بصفة احتيالية في تنظيم الممارسات المقيدة للمنافسة و في تنفيذها كما هي محددة في هذا الامر .

المادة 58: ق12/08: يمكن مجلس المنافسة اذا لم تنفذ الاوامر و الاجراءت المؤقتة المنصوص عليها في المادتين 45 و 46 من هذا الامر ، في الاجال المحددة ، ان يحكم بغرامة تهديدية لا تقل عن مبلغ مائة و خمسين الف دينار (150.000) عن كل يوم تاخير .

المادة 59: ق12/08: يمكن مجلس المنافسة اقرار غرامة لا تتجاوز مبلغ ثمانمائة الف دينار (800.000 دج) بناء على تقرير المقرر ، ضد المؤسسات التي تتعمد تقديم معلومات خاطئة او غير

كاملة بالنسبة للمعلومات المطلوبة او تتهاون في تقديمها ، طبقا لاحكام المادة 51 من هذا الامر، او التي لا تقدم المعلومات المطلوبة في الاجال المحددة من قبل المقرر .

يمكن المجلس ايضا ان يحكم بغرامة تهديدية لا تقل عن مائة الف دينار (100.000 دج) عن كل يوم تاخير .

المادة 60: يمكن مجلس المنافسة ان يقرر تخفيض مبلغ الغرامة او عدم الحكم بها على المؤسسات التي تعترف بالمخالفات المنسوبة اليها اثناء التحقيق في القضية ، و تتعاون في الاسراع بالتحقيق فيها و تتعهد بعدم ارتكاب المخالفات المتعلقة بتطبيق احكام هذا الامر .

لا تطبق احكام الفقرة الاولى اعلاه ، في حالة العود مهما تكن طبيعة المخالفات المرتكبة .

المادة 61: يعاقب على جميع عمليات التجميع المنصوص عليها في احكام المادة 17 اعلاه و التي انجزت بدون ترخيص من مجلس المنافسة ، بغرامة مالية يمكن ان تصل الى 7 % من رقم الاعمال من غير الرسوم المحقق في الجزائر خلال اخر سنة مالية مختتمة ، ضد كل مؤسسة هي طرف في التجميع او ضد المؤسسة التي تكونت من عملية التجميع .

المادة 62: يمكن مجلس المنافسة في حالة عدم احترام الشروط او الالتزامات المنصوص عليها في المادة 19 اعلاه ، اقرار عقوبة مالية يمكن ان تصل 5 % من رقم الاعمال من غير الرسوم المحققة في الجزائر خلال اخر سنة مالية مختتمة ضد كل مؤسسة هي طرف في التجميع او المؤسسة التي تكونت من عملية التجميع .

المادة 62 مكرر: ق12/08: في حالة ما اذا كانت كل من السنوات المالية المقفلة المذكورة في المواد 56 و 61 و 62 من هذا الامر لا تغطي كل واحدة منها مدة سنة ، فانه يتم حساب العقوبات المالية المطبقة على مرتكبي المخالفة حسب قيمة رقم الاعمال من غير الرسوم ، المحقق في الجزائر خلال مدة النشاط المنجز .

المادة 62 مكرر1 : ق12/08: تقرر العقوبات المنصوص عليها في احكام المواد من 56 الى 62 من هذا الامر ، من قبل مجلس المنافسة على اساس معايير متعلقة ، لاسيما بخطورة الممارسة المرتكبة ، والضرر الذي لحق بالاقتصاد ، و الفوائد المجمعة من طرف مرتكبي المخالفة ، و مدى تعاون المؤسسات المتهمة مع مجلس المنافسة خلال التحقيق في القضية و اهمية وضعية المؤسسة المعنية في السوق .

الفصل الخامس

اجراءات الطعن في قرارات مجلس المنافسة

المادة 63: ق12/08: تكون قرارات مجلس المنافسة المتعلقة بالممارسات المقيدة للمنافسة قابلة للطعن امام مجلس قضاء الجزائر الذي يفصل في المواد التجارية ، من قبل الاطراف المعنية او من الوزير المكلف بالتجارة في اجل لا يتجاوز شهرا واحدا ابتداء من تاريخ استلام القرار .

يرفع الطعن في الاجراءات المؤقت، في اجل عشرين (20) يوما .

لا يترتب على الطعن لدى مجلس قضاء الجزائر اي اثر موقف لقرارات مجلس المنافسة . غير انه يمكن رئيس مجلس قضاء الجزائر ، في اجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما ، ان يوقف تنفيذ التدابير المنصوص عليها في المادتين 45 و 46 اعلاه ، الصادرة عن مجلس المنافسة عندما تقتضي ذلك الظروف او الوقائع الخطيرة .

المادة 64: يرفع الطعن امام مجلس قضاء الجزائر ضد قرارات مجلس المنافسة من قبل اطراف القضية طبقا لاحكام قانون الاجراءات المدنية .

المادة 65: بمجرد ايداع الطعن ، ترسل نسخة منه الى رئيس مجلس المنافسة و الى الوزير المكلف بالتجارة عندما لا يكون هذا الاخير طرفا في القضية .

يرسل رئيس مجلس المنافسة ملف القضية ، موضوع الطعن ، الى رئيس مجلس قضاء الجزائر في الاجال التي يحددها هذا الاخير .

المادة 66: يرسل المستشار المقرر نسخة من جميع المستندات الجديدة المتبادلة بين اطراف القضية ، الى الوزير المكلف بالتجارة و الى رئيس مجلس المنافسة قصد الحصول على الملاحظات المحتملة .

المادة 67:يمكن الوزير المكلف بالتجارة و رئيس مجلس المنافسة تقديم ملاحظات مكتوبة في اجل يحدده المستشار المقرر . تبلغ هذه الملاحظات الى اطراف القضية .

المادة 68: يمكن الاطراف الذين كانوا معنيين امام مجلس المنافسة و الذين ليسوا اطرافا في الطعن ، التدخل في الدعوى ، او ان يلحقوا بها في اية مرحلة من مراحل الاجراء الجاري ، طبقا لاحكام قانون الاجراءات المدنية .

المادة 69: يتم طلب و قف التنفيذ المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 63 اعلاه ، طبقا لاحكام قانون الاجراءات المدنية.

يودع صاحب الطعن الرئيسي او الوزير المكلف بالتجارة طلب وقف التنفيذ و لا يقبل الطلب الا بعد تقديم الطعن الذي يجب ان يرفق بقرار مجلس المنافسة .

يطلب رئيس مجلس قضاء الجزائر راي الوزير المكلف بالتجارة في طلب وقف التنفيذ عندما لا يكون هذا الاخير طرفا في القضية .

المادة 70: ق12/08: ترسل القرارات الصادرة عن مجلس قضاء الجزائر و عن المحكمة العليا وعن مجلس الدولة و المتعلقة بالمنافسة الى الوزير المكلف بالتجارة ، و الى رئيس مجلس المنافسة .

الباب الرابع

احكام انتقالية وختامية

المادة71: تحصل مبالغ الغرامات و الغرامات التهديدية التي يقررها مجلس المنافسة بوصفها ديونا مستحقة للدولة .

المادة 72: يستمر التحقيق في القضايا المرفوعة امام مجلس المنافسة و مجلس قضاء الجزائر قبل العمل بهذا الامر ، طبقا لاحكام الامر رقم 95 ـ 06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 و المتعلق بالمنافسة و النصوص المتخذة لتطبيقه .

المادة 73: تلغى كل الاحكام المخالفة لاحكام هذا الامر ، لا سيما احكام الامر رقم 95 ـ 06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 و المذكور اعلاه.

يبقى العمل جاريا بصفة انتقالية باحكامة الباب الرابع و الخامس و السادس من الامر رقم 95 ـ 06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 و المذكور اعلاه ، و كذا النصوص المتخذة لتطبيقه ، باستثناء المرسومين التنفيذيين الاتيين الذين يلغيان:

ـ رقم 2000 ـ 314 المؤرخ في 16 رجب عام 1421 الموافق 14 اكتوبر سنة 2000 الذي يحدد المقاييس التي تبين ان العون الاقتصادي في وضعية هيمنة و كذلك مقاييس الاعمال الموصوفة بالتعسف في وضعية الهيمنة،

ـ و رقم 2000 ـ 315 المؤرخ في 16 رجب عام 1421 الموافق 14 اكتوبر سنة 2000 الذي يحدد مقاييس تقدير مشاريع التجميع او التجميعات .

المادة73 مكرر : ق05/10 : توضح احكام هذا الامر ، عند الاقتضاء عن طريق التنظيم .

المادة 74: ينشر هذا المر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

حرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 .

عبد العزيز بوتفليقة